Università di Pisa

Economia ed Organizzazione Aziendale

Anno Accademico 2025–2026

Pietro Bacigalupi

26 marzo 2026

Indice

1 Introduzione **3**

1.1 Cos'è l'economia? . . . 3

1.2 Limiti del modello tradizionale . . . 3

1.3 L'importanza delle intenzioni . . . 3

1.4 L'approccio utilitarista e i suoi limiti . . . 4

1.5 Economia come sistema complesso . . . 4

1.5.1 Il sistema complicato . . . 4

1.5.2 Il sistema complesso . . . 5

1.6 Cos'è un'impresa? . . . 5

1.6.1 Il finanziamento e le fonti di capitale . . . 6

1.6.2 Remunerazione del capitale . . . 6

1.7 Il ciclo della gestione e la creazione di valore . . . 6

1.7.1 La gestione come sistema dinamico . . . 7

1.7.2 Il tempo e il bilancio . . . 7

1.8 Il ruolo del Management: Arte e Scienza . . . 7

1.8.1 Efficienza vs Efficacia . . . 8

1.8.2 I quattro pilastri del lavoro manageriale . . . 8

1.9 Stakeholder e Shareholder . . . 9

1.10 Imprenditore vs. Manager . . . 9

1.10.1 L'aspetto psicologico e temporale . . . 9

2 Il caso Olivetti **10**

2.1 Caso di Studio: Il Gruppo Olivetti . . . 10

2.1.1 Dalla meccanica all'elettronica . . . 10

2.1.2 La crisi e il "Gruppo di Intervento" . . . 10

2.1.3 Visione vs. Risultato immediato . . . 11

2.2 Il conflitto nel Board (1964): Lo scontro dei Trade-off . . . 11

2.2.1 Le due posizioni a confronto . . . 11

2.2.2 Analisi del trade-off . . . 12

3 Caso Ferrari **13**

4 Elementi di disturbo del trade-off **15**

5 Caso Nokia **15**

5.1 Bias cognitivi . . . 17

5.1.1 Razionalità limitata (Herbert Simon) . . . 18

5.1.2 Opportunity cost neglect (Frederick et al., 2009) . . . 18

5.1.3 Contabilità mentale (Richard Thaler, 1985) . . . 19

5.1.4 Avversione alle perdite e teoria del prospetto . . . 19
5.1.5 Framing effect . . . 20
5.1.6 Troppe alternative e paralisi decisionale . . . 20

6 Le forme giuridiche delle imprese 21
6.1 Introduzione: la scelta strategica della forma giuridica . . . 21
6.1.1 Il caso CodiceSemplice: da freelance a imprenditore . . . 21
6.2 Concetti fondamentali . . . 21
6.3 L'impresa individuale . . . 22
6.3.1 Caratteristiche . . . 22
6.3.2 Il grande rischio: responsabilità illimitata . . . 22
6.3.3 I sei limiti alla crescita . . . 22
6.4 Società di persone . . . 23
6.4.1 Caratteristiche comuni . . . 23
6.4.2 Società in Nome Collettivo (SNC) . . . 23
6.4.3 Società in Accomandita Semplice (SAS) . . . 23
6.5 Società di capitali . . . 24
6.5.1 Caratteristiche comuni . . . 24
6.5.2 Società a Responsabilità Limitata (SRL) . . . 24
6.5.3 Società per Azioni (SPA) . . . 25
6.5.4 Società in Accomandita per Azioni (SAPA) . . . 25
6.6 Startup innovative . . . 25
6.6.1 Requisiti principali . . . 26
6.6.2 Vantaggi concreti . . . 26
6.6.3 Esempi di startup innovative italiane di successo . . . 27
6.7 Venture Capital e round di finanziamento . . . 29
6.7.1 Il meccanismo . . . 29
6.7.2 Il VC nel Consiglio di Amministrazione . . . 29
6.7.3 Round di finanziamento . . . 29
6.8 Oltre il profitto: imprese ibride e sostenibili . . . 30
6.8.1 Impresa Forprofit . . . 30
6.8.2 Società Benefit . . . 30
6.8.3 B-Corp (B-Corporation) . . . 30
6.8.4 Social Business . . . 31
6.8.5 Not For Profit . . . 31
6.8.6 Impresa Sociale . . . 31
6.8.7 Esempi italiani di successo . . . 31
6.9 Confronto tra le principali forme giuridiche . . . 32
6.10 Il ciclo di vita di una startup e le scelte legali . . . 32

6.11 Sintesi: cosa portare a casa 32
6.12 Le imprese sono Responsabili? 33
6.13 Caso Satispay S.p.A. 33
6.14 Caso Exein S.r.l. 33
6.15 Caso Davines Group 33
6.16 Il Finanziamento della Crescita: Equity vs Debito 34
6.17 Gli Strumenti Finanziari: Azioni e Obbligazioni 34
6.17.1 Le Azioni 34
6.17.2 Le Obbligazioni (Bond) 35
6.18 Il Caso Parmalat (2003): Il più grande crac finanziario europeo 35
6.18.1 La dinamica del fallimento 35
6.18.2 Cosa ci insegna? 36

1 Introduzione

1.1 Cos'è l'economia?

L'economia può essere definita sinteticamente come segue:

Definizione di Economia

Scienza che studia come gli individui e le società scelgono di allocare risorse scarse tra usi alternativi per soddisfare bisogni illimitati.

Si tratta di una **scienza** in quanto approccia lo studio dei fenomeni attraverso il metodo scientifico, ma è una **scienza sociale**, poiché il suo oggetto di studio è il comportamento umano.

1.2 Limiti del modello tradizionale

Il comportamento delle persone è spesso meno razionale di quanto i modelli economici tradizionali tendano a ipotizzare. Storicamente, l'economia ha modellizzato l'individuo come un *Homo Economicus*, un agente perfettamente razionale che massimizza una **funzione di utilità** matematica.

Tuttavia, questo approccio presenta delle criticità:

- **Benessere vs Utilità:** Si tende a sovrapporre la funzione di utilità con il concetto di benessere o felicità.
- **Indicatori Macroeconomici:** A livello aggregato, il PIL viene spesso usato come misura dell'utilità totale di un Paese, producendo effetti distorsivi poiché non tiene conto della distribuzione della ricchezza o della qualità della vita.

1.3 L'importanza delle intenzioni

Per comprendere perché il comportamento umano non risponda sempre a logiche puramente matematiche, si può analizzare un celebre esperimento di economia comportamentale.

> *Scenario:* Un soggetto A riceve 10€ e deve decidere quanti di questi cedere a un soggetto B.
>
> 1. Se B accetta l'offerta, la somma viene divisa come proposto da A.
> 2. Se B rifiuta, entrambi i soggetti ricevono 0€.

Secondo la razionalità pura, B dovrebbe accettare qualsiasi somma maggiore di zero (anche solo 1€), poiché 1€ è comunque meglio di nulla. In realtà, l'esperimento dimostra che:

- Se A offre 2€ avendo la possibilità di offrirne 5 (dimostrando scarsa equità), la maggior parte dei soggetti B **rifiuta** l'offerta per "punire" il comportamento egoista di A.

- Se la scelta di A è invece vincolata (ad esempio, il sistema gli permetteva di offrire solo 0 o 2€), allora B tende ad **accettare**.

Conclusione: Gli esseri umani non valutano solo le conseguenze materiali (il guadagno monetario), ma anche le **intenzioni** e l'equità percepita dietro un'azione. Il benessere derivante da uno scambio non è quindi solo quantitativo, ma profondamente legato alla reciprocità sociale.

Questo significa che il nostro comportamento sociale è fortemente guidato dalle reazioni alle intenzioni che noi attribuiamo alle scelte degli altri.

1.4 L'approccio utilitarista e i suoi limiti

Il modello economico classico si basa spesso sulla logica dell' **utilitarismo**. Secondo questa visione, un'azione (o una politica economica) è valutata come "buona" o "efficace" esclusivamente in base alla sua capacità di aumentare la **funzione di utilità totale** della società.

Tuttavia, questo approccio presenta un limite etico e analitico fondamentale:

- **Indifferenza alla distribuzione:** Poiché si guarda solo alla somma totale, il risultato matematico non cambia se l'utilità di un individuo viene azzerata per aumentare drasticamente quella di un altro.

- **Assenza di equità:** Se ci basiamo solo sull'utilità totale, non siamo in grado di distinguere tra una società dove tutti stanno mediamente bene e una società dove pochi hanno moltissimo e molti nulla, purché la "somma" sia la medesima.

1.5 Economia come sistema complesso

In ambito gestionale e organizzativo, è fondamentale distinguere tra sistemi **complicati** e sistemi **complessi**. Spesso questi termini vengono usati come sinonimi, ma identificano realtà profondamente diverse.

1.5.1 Il sistema complicato

Un sistema complicato (come un orologio Patek Philippe, un motore aeronautico o un software avanzato) è caratterizzato da:

- **Riduzionismo:** Il sistema può essere compreso pienamente smontandolo e analizzando le singole n parti che lo compongono.

- **Linearità:** L'insieme è esattamente la **somma delle parti**. Non vi sono proprietà emergenti impreviste.
- **Prevedibilità:** È un sistema deterministico. A fronte di una determinata azione (input), l'effetto (output) è noto a priori e costante nel tempo.
- **Gestione:** Viene gestito attraverso il controllo e la pianificazione tecnica.

1.5.2 Il sistema complesso

L'economia e le organizzazioni umane sono invece sistemi complessi. Le loro caratteristiche sono:

- **Relazioni dinamiche:** Le n parti che compongono il sistema interagiscono tra loro in modo non lineare e mutevole. Le relazioni non sono stabili.
- **Olismi ed Emergenza:** Il sistema **non è la semplice somma delle parti**. Dalle interazioni emergono comportamenti collettivi che non sono spiegabili analizzando i singoli componenti isolatamente (avanza sempre "qualcosa" nel passaggio dal micro al macro).
- **Prevedibilità limitata:** Un sistema complesso è solo parzialmente prevedibile. Piccole variazioni nelle condizioni iniziali possono produrre grandi cambiamenti nel risultato finale.

Esempio: Il valore sistemico di un Datacenter Si consideri un impianto tecnologico, come un **datacenter**. Preso singolarmente sul mercato, esso ha un determinato prezzo di acquisto (valore di mercato). Tuttavia, nel momento in cui viene inserito in un'organizzazione specifica:

- Stabilisce relazioni con le altre risorse (capitale umano, software proprietari, flussi operativi).
- Il suo valore per l'azienda diventa diverso (spesso superiore) rispetto al semplice prezzo di mercato del bene isolato.

Questa differenza di valore è la prova che l'azienda è un **sistema complesso**: il valore generato deriva dalla qualità delle relazioni tra le parti e non solo dal valore dei singoli "pezzi" che la compongono.

1.6 Cos'è un'impresa?

La nascita di un'impresa può essere ricondotta a due dinamiche principali:

- **Market Pull (Bisogno):** L'impresa nasce per rispondere a un'esigenza specifica già esistente nel mercato.
- **Technology/Product Push:** L'impresa nasce da un'innovazione o un prodotto sviluppato, con l'obiettivo di "creare" un nuovo mercato.

1.6.1 Il finanziamento e le fonti di capitale

Per trasformare un'idea di business in realtà serve il **capitale**. Se l'imprenditore non ne possiede a sufficienza, deve rivolgersi all'esterno. Qui si distinguono due categorie fondamentali di finanziatori:

1. **Gli Azionisti (Soci):** Apportano il **Capitale di rischio** (o **Capitale proprio**). Essendo "sulla stessa barca" dell'imprenditore, condividono il rischio d'impresa: se l'azienda fallisce, il loro investimento va perso.
2. **I Creditori Finanziari (Banche):** Apportano il **Capitale di terzi** (o **Mezzi di terzi** / **Capitale di credito**). Hanno i "piedi per terra": non sopportano il rischio operativo dell'impresa ma vantano un diritto legale alla restituzione della somma prestata.

1.6.2 Remunerazione del capitale

La distinzione tra queste due figure si riflette anche nel modo in cui vengono ricompensate:

Tipo di Capitale	Chi lo apporta	Compenso (Remunerazione)
Proprio / Rischio	Soci / Azionisti	**Utile** distribuito (Dividendi)
Di Terzi / Credito	Banche / Finanziatori	**Interessi** (Costo del debito)

- L'**Utile** è un compenso eventuale: i soci vengono pagati solo se l'azienda genera valore dopo aver coperto tutti i costi.
- Gli **Interessi** rappresentano invece il prezzo del denaro prestato: la banca deve riceverli a prescindere dal fatto che l'azienda sia in utile o in perdita.

1.7 Il ciclo della gestione e la creazione di valore

L'impresa opera attraverso un ciclo continuo di attività. Inizialmente, vengono acquisite le risorse necessarie alla produzione:

- **Risorse materiali a fecondità ripetuta:** Immobili, impianti, stabilimenti (asset che durano nel tempo).

- **Risorse materiali a fecondità semplice:** Materie prime (che si esauriscono in un solo ciclo).
- **Risorse immateriali:** Software, brevetti, licenze.
- **Capitale Umano:** Assunzione di dipendenti e collaboratori.

Una volta trasformate le risorse e immessi i prodotti sul mercato, il denaro ricavato dalle vendite deve essere utilizzato secondo un ordine di priorità:

1. Copertura dei costi operativi e dei fornitori.
2. **Pagamento degli interessi** ai creditori finanziari (banche).
3. **Pagamento delle imposte** allo Stato.
4. **Distribuzione dei dividendi** agli azionisti (solo se rimane un utile residuo).

1.7.1 La gestione come sistema dinamico

La **gestione d'impresa** può essere definita come un loop (circuito) continuo di operazioni di finanziamento, acquisto, produzione e vendita.

Condizione di sopravvivenza: Il circuito continua a funzionare se, nel tempo, il **valore dell'output** (ciò che creiamo) è stabilmente **superiore al valore degli input** (risorse necessarie alla produzione).

1.7.2 Il tempo e il bilancio

L'impresa è un fenomeno che si sviluppa nel **tempo**. Tuttavia, per esigenze pratiche e legali, abbiamo bisogno di misurarne l'andamento:

- **Il Bilancio:** È una "foto" scattata in un istante preciso (solitamente al 31/12) che cerca di riassumere cosa è accaduto in un determinato intervallo di tempo.
- **Risultato d'esercizio vs Valore reale:** Un risultato numerico negativo in bilancio (perdita) non coincide necessariamente con il fallimento imminente. Il valore di un'impresa si valuta sulla sua capacità di generare ricchezza nel lungo periodo, non solo su un singolo fermo immagine temporale.

1.8 Il ruolo del Management: Arte e Scienza

La gestione d'impresa non può essere ridotta a una semplice sequenza di procedure o equazioni matematiche. Sebbene esistano tecniche rigorose, la natura di **sistema complesso** dell'azienda richiede un approccio che sia al contempo:

- **Scienza:** basata su modelli, analisi dei dati e processi standardizzati.
- **Arte:** legata all'intuito, alla capacità di adattamento e alla gestione delle relazioni umane in contesti imprevedibili.

1.8.1 Efficienza vs Efficacia

Questi due concetti rappresentano la bussola del manager, ma misurano cose diverse:

- **Efficienza:** Misura la capacità di ottimizzare l'uso delle risorse. È il rapporto tra i risultati ottenuti (output) e le risorse impiegate (input).

$$\text{Efficienza} = \frac{\text{Risultato (monetario, qualitativo, ecc.)}}{\text{Risorse impiegate}}$$

  Essere efficienti significa "fare le cose nel modo giusto" (minimizzando gli sprechi).

- **Efficacia:** Misura la capacità di raggiungere l'obiettivo prefissato. È il rapporto tra i risultati effettivamente ottenuti e quelli che si sarebbero potuti (o voluti) ottenere.

$$\text{Efficacia} = \frac{\text{Risultato Ottenuto}}{\text{Risultato Obiettivo}}$$

  Essere efficaci significa "fare le cose giuste" (raggiungere il traguardo).

1.8.2 I quattro pilastri del lavoro manageriale

Il processo di gestione si articola in quattro fasi fondamentali, spesso cicliche:

1. **Pianificazione:** Definizione degli obiettivi a lungo termine. Risponde alla domanda: "Cosa vogliamo che la nostra impresa diventi nel futuro?".
2. **Organizzazione:** Definizione del *come* raggiungere gli obiettivi. Riguarda il coordinamento e l'allocazione delle risorse (materiali, immateriali e persone) all'interno della struttura aziendale.
3. **Leadership:** La componente umana del management. Consiste nel motivare, guidare e influenzare le persone affinché collaborino attivamente verso la visione comune.
4. **Controllo:** Monitoraggio costante dei risultati. Consiste nel confrontare ciò che è stato realizzato con gli obiettivi pianificati, per correggere eventuali deviazioni.

1.9 Stakeholder e Shareholder

Nella gestione d'impresa è necessario distinguere tra due categorie di soggetti:

- **Stakeholder (Portatori di interesse):** Tutti i soggetti che hanno un interesse (economico, sociale o istituzionale) nell'andamento dell'impresa. Tra questi troviamo: manager, lavoratori, fornitori, banche, Stato, clienti e perfino i concorrenti.
- **Shareholder (Azionisti):** Portatori di quote (*shares*). Sono i soci proprietari, ovvero coloro che hanno conferito il capitale di rischio. Fanno parte della categoria degli stakeholder, ma con un legame di proprietà e rischio diretto.

  Nota sulla forma giuridica: Mentre la *forma giuridica* definisce chi risponde legalmente delle obbligazioni dell'impresa, il concetto di *stakeholder* definisce chi ha il diritto (o la necessità) di conoscere lo stato di salute dell'azienda.

1.10 Imprenditore vs. Manager

Sebbene in molte piccole imprese italiane queste figure coincidano, si tratta di ruoli con obiettivi e mentalità differenti.

IMPRENDITORE VS MANAGER: DUE RUOLI DIVERSI

	IMPRENDITORE	MANAGER
RUOLO	Crea l'impresa, assume il rischio, definisce la visione.	Gestisce l'impresa secondo gli obiettivi definiti.
ORIZZONTE	Lungo termine (5-10+ anni). Pensa al futuro.	Medio-breve termine (1-3 anni). Pensa ai risultati.
RISCHIO	Alto rischio. Scommette il proprio capitale.	Rischio moderato. Protegge il capitale altrui.
MOTIVAZIONE	Visione, passione, creazione di valore.	Efficienza, profitti, stabilità.

1.10.1 L'aspetto psicologico e temporale

L'imprenditore vive l'impresa come una propria estensione (una "creatura"). La sua preoccupazione è la continuità nel tempo. Al contrario, il **manager** è un dipendente di alto

livello: la sua priorità sono i risultati tangibili nel breve periodo (trimestrali, annuali), spesso perché la sua retribuzione e la sua carriera dipendono dal raggiungimento di target immediati. Questa differenza può generare tensioni se gli obiettivi di breve termine del manager sacrificano la visione di lungo termine dell'imprenditore.

Short-Termismo: La tendenza a prendere delle decisioni che hanno un effetto nell'immediato, a discapito di decisione che vanno a impattare nel medio-lungo termine

2 Il caso Olivetti

2.1 Caso di Studio: Il Gruppo Olivetti

La storia della Olivetti rappresenta un esempio emblematico della tensione tra visione imprenditoriale di lungo periodo e gestione manageriale focalizzata sul breve termine.

2.1.1 Dalla meccanica all'elettronica

- **1908:** Camillo Olivetti fonda a Ivrea la prima fabbrica italiana di macchine da scrivere.
- **Anni '50:** Sotto la guida del figlio, **Adriano Olivetti**, l'azienda raggiunge la leadership mondiale (celebre il successo della *Lettera 22*).
- **1954–1957:** Adriano ha una visione che anticipa i tempi: capisce che il futuro non è nella meccanica, ma nell'elettronica. Nasce la **Divisione Elettronica**.
- **1965:** Viene lanciato a New York il *Programma 101*, considerato il primo vero "personal computer" al mondo.

2.1.2 La crisi e il "Gruppo di Intervento"

Il cuore del caso esplode negli anni '60:

- **1960:** Muore improvvisamente Adriano Olivetti. L'azienda perde il suo leader visionario.
- **1960–1964:** Olivetti acquisisce l'americana **Underwood** per 40 milioni di dollari. L'operazione prosciuga la liquidità aziendale, rendendo i debiti insostenibili.
- **1964:** Per evitare il fallimento, interviene un consorzio di **stakeholder** (banche, Fiat, Pirelli), noto come "Gruppo di Intervento".

2.1.3 Visione vs. Risultato immediato

La mentalità dei manager del Gruppo di Intervento era diametralmente opposta a quella di Adriano. Celebre rimane la loro dichiarazione sulla divisione elettronica:

> *"La divisione elettronica è un **tumore** che drena risorse vitali senza produrre utili immediati e va rimossa per salvare il core business meccanico."*

Questo passaggio storico dimostra come:

1. L'imprenditore (Adriano) vedesse un **valore futuro** (l'elettronica) che ancora non esisteva nei bilanci.
2. I manager (il Gruppo) si limitassero a guardare la **"foto" del bilancio** del momento, dove l'elettronica appariva solo come un costo, portandoli a voler amputare quella che sarebbe stata la più grande opportunità di crescita dell'azienda.

2.2 Il conflitto nel Board (1964): Lo scontro dei Trade-off

Nel 1964, il Consiglio di Amministrazione di Olivetti diventa il teatro di uno scontro ideologico e strategico tra due anime: i **Manager Finanziari** (esponenti del Gruppo di Intervento) e gli **Ingegneri Visionari** (gli eredi spirituali di Adriano).

Definizione di Trade-off

Il **Trade-off** (o relazione di scambio) è una situazione che implica una scelta tra due o più opzioni tra loro contrastanti: il miglioramento di un aspetto comporta necessariamente il peggioramento di un altro. In economia, rappresenta la rinuncia a un beneficio in cambio di un altro ritenuto più urgente o importante.

2.2.1 Le due posizioni a confronto

La battaglia si giocò su un trade-off fondamentale tra **sopravvivenza immediata** e **primato tecnologico futuro**:

- **I Manager Finanziari:**
  - *Logica:* Pragmatismo e avversione al rischio.
  - *Argomentazione:* "Dobbiamo vendere la divisione elettronica per risanare i conti. Il nostro dovere è proteggere i 50.000 posti di lavoro legati alla meccanica. L'elettronica è un settore troppo rischioso e incerto."
  - *Obiettivo:* Stabilità finanziaria di breve periodo.
- **Gli Ingegneri Visionari:**

- *Logica:* Innovazione e visione di lungo periodo.
- *Argomentazione:* "Non possiamo vendere. Il nostro laboratorio ha quasi ultimato il **Programma 101**, il primo computer al mondo. Se rinunciamo all'elettronica, rinunciamo al nostro futuro e al primato mondiale."
- *Obiettivo:* Creazione di valore e leadership tecnologica di lungo periodo.

2.2.2 Analisi del trade-off

Questo è un caso di trade-off classico.

1. **Profitto immediato (e salvataggio):** garantito dal taglio dei costi (cessione della divisione), al prezzo però di perdere la capacità di innovare.
2. **Profitto totale (e potenziale):** puntare sul rischio dell'elettronica, mettendo tuttavia a repentaglio la liquidità residua dell'azienda nel breve termine.

Poi sappiamo tutti com'è finita: l'azienda ha venduto la parte elettronica a un'impresa statunitense, perdendo per sempre la sua leadership tecnologica.

Trade-off Un trade-off è una relazione di incompatibilità (totale o parziale) fra due obiettivi o variabili, tale per cui migliorare uno implica peggiorare l'altro a parità di risorse e tecnologia disponibili.[1] Il trade-off rappresenta quindi un vincolo strutturale del sistema.Un esempio semplice: una startup con 10 sviluppatori può allocare il tempo tra (1) aggiungere nuove funzionalità e (2) migliorare la qualità del codice.Se privilegia (1), inevitabilmente non potrà migliorare (o potrebbe addirittura peggiorare) (2): c'è quindi un trade-off tra velocità e qualità, che può essere sia qualitativo (velocità–qualità) sia tecnico.

Nel caso Olivetti, il trade-off fondamentale era tra *valore* e *profitto*.

Costo-opportunità Il costo-opportunità è il valore (espresso in termini economici) della migliore alternativa alla quale si rinuncia quando si prende una decisione.[2] A differenza del trade-off, che descrive una tensione strutturale tra obiettivi incompatibili, il costo-opportunità è una misura quantitativa della rinuncia: se scelgo A invece di B, il costo-opportunità è il valore di B cui rinuncio scegliendo A.

Esempio: una startup deve decidere tra (A) crescere rapidamente e (B) essere profittevole fin da subito.Per crescere rapidamente occorrono investimenti che riducono i margini (ad esempio prezzi più bassi e forti spese commerciali).

[1] In economia, si parla di trade-off quando la crescita di una variabile risulta incompatibile con la crescita dell'altra e ne provoca una contrazione.

[2] Il costo-opportunità è il valore della migliore alternativa cui si rinuncia, cioè il costo della scelta non intrapresa.

- Trade-off 1: se aumento la crescita, devo accettare margini più bassi.
- Trade-off 2: se aumento i margini (prezzi più alti, meno investimenti), venderò meno e crescerò più lentamente.

Il costo-opportunità della scelta di crescita aggressiva è il profitto cui rinuncio rispetto a una strategia di crescita più lenta ma più redditizia nel breve termine.

3 Caso Ferrari

Il caso Ferrari ha un esito molto diverso rispetto a Olivetti.Ferrari decide di realizzare un'auto elettrica, pur essendo un'azienda che potrebbe vendere molte più auto l'anno rispetto alle circa 13 000 effettivamente prodotte.Come spiegava Enzo Ferrari: «Venderò sempre un'auto in meno di quante il mercato ne richiede.»Questo garantisce che il desiderio per il brand rimanga sempre parzialmente insoddisfatto: la lista d'attesa diventa un vero e proprio rito di passaggio, rafforzando lo status del cliente e consolidando il valore simbolico del marchio.La scarsità di auto contribuisce inoltre a proteggere il valore dell'usato, rendendo una Ferrari percepita come un investimento e non solo come un bene di consumo.

A questo punto si arriva al *dilemma 2026*, che procede in parallelo con le decisioni europee sui motori termici (divieto di vendita di vetture nuove con motore a combustione dal 2035).[3] Ha senso una Ferrari senza il suo iconico rombo?Questo apre una serie di sfide tecniche e di brand:

1. progettare un suono sintetico coerente con l'identità Ferrari;
2. riprodurre il feedback tattile (vibrazioni e risposta fisica del motore);
3. sviluppare un'interfaccia uomo–macchina che trasmetta l'eredità del mondo Ferrari con un'esperienza immersiva;
4. gestire il peso delle batterie garantendo l'agilità tipica del marchio.

Nel 2024 emergono tre vincoli principali:

1. **Vincolo normativo:** il quadro regolatorio europeo vieta la vendita di nuove auto con motore a combustione interna dal 2035.
2. **Vincolo finanziario:** la transizione all'elettrico richiede investimenti per miliardi; questo deve essere conciliato con gli interessi degli azionisti, che desiderano ritorni

[3] Il phase-out dei motori a combustione interna per le auto nuove entro il 2035 è parte del pacchetto europeo per la transizione ecologica.

elevati e rapidi. La funzione obiettivo dell'azionista può condizionare le scelte manageriali, orientando il management verso decisioni che massimizzano il breve periodo a scapito del medio–lungo termine.

3. **Vincolo di brand:** Ferrari vende esclusività. Se aumenta troppo i volumi produttivi rischia di perdere l'esclusività; se li mantiene troppo bassi, potrebbe non coprire i costi fissi e gli investimenti in R&S.

Nel 2024 il Consiglio di amministrazione si pone quindi il problema di:

- investire nell'elettrico,
- mantenere l'identità Ferrari che conosciamo.

Si confrontano due proposte estreme:

Proposta A – Esclusività: volumi molto ridotti (ad esempio, 2 000 unità all'anno) con un prezzo di circa 500 000 euro per auto.

Proposta B – Leadership di mercato: volumi più elevati (ad esempio, 10 000 unità all'anno) con un prezzo di circa 200 000 euro, puntando sulla quota di mercato.

C'è chi sostiene: «meno auto a un prezzo più elevato» e chi, al contrario, «più auto a un prezzo più basso».La strategia effettivamente adottata è una via di mezzo: circa 5 000 unità all'anno a un prezzo di 400 000 euro.Gli effetti di questa scelta si vedranno nel medio periodo, ma la logica dichiarata è: «produciamo abbastanza volume per finanziare le spese di R&S sull'elettrico, ma non così tanto da rendere l'auto alla portata di tutti».La preoccupazione principale resta quindi la protezione del brand.

Anche in questo caso, come in quello Olivetti, emergono diversi trade-off:

1. **Volumi (quantità) vs margine:** più aumento i volumi, più devo contenere i prezzi; se alzo i prezzi per difendere l'esclusività, devo accettare volumi più bassi.

2. **Motore termico vs transizione all'elettrico:** come mantenere l'emozione Ferrari nel passaggio a una tecnologia radicalmente diversa.

3. **Performance vs comfort:** bilanciare prestazioni estreme con comfort e fruibilità quotidiana.

4. **Imprenditore vs manager:** tensione ricorrente tra visione di lungo periodo (tipica dell'imprenditore–fondatore) e vincoli di breve periodo legati a governance e mercato dei capitali.

4 Elementi di disturbo del trade-off

I trade-off sono vincoli strutturali del sistema.Esistono però anche elementi di *disturbo*, ossia situazioni organizzative o di fatto che trasformano un obiettivo comune in una serie di «o questo o quello» operativi.

Esempio: all'inizio dell'anno viene definito il *budget*, ossia il piano degli obiettivi per i successivi 10–12 mesi.Il direttore generale convoca i responsabili di funzione e comunica l'obiettivo annuale dell'impresa: «Aumentare la nostra quota di mercato».Ciascun direttore interpreta questo obiettivo attraverso le «lenti» della propria funzione:

- il direttore di produzione lo traduce in «produrre di più»;
- il direttore marketing lo declina in «migliorare l'immagine del brand»;
- il direttore vendite lo interpreta come «vendere di più».

Tutti e tre rispondono al macro–obiettivo, ma a livello operativo nascono possibili conflitti e vincoli.

Ogni direttore, a sua volta, deve tradurre l'obiettivo della funzione in azioni concrete per il proprio team.Per esempio:

- produzione può proporre di investire in un nuovo stabilimento o di ricorrere alla subfornitura;
- marketing può pianificare una campagna pubblicitaria intensiva per rafforzare il posizionamento di qualità;
- vendite può proporre politiche di sconto aggressive per aumentare i volumi.

Tra queste azioni possono emergere trade-off: ad esempio, la scelta di vendite di ridurre i prezzi può entrare in tensione con il posizionamento di alta qualità costruito dal marketing (che richiede investimenti pubblicitari da recuperare attraverso margini più elevati).Anche quando l'obiettivo strategico è chiaro, i sotto–obiettivi funzionali possono creare interdipendenze e vincoli che generano ulteriori trade-off operativi.

5 Caso Nokia

Fino al 2007 Nokia era al vertice della telefonia mobile globale.Aveva lanciato il primo smartphone nel 1996 e il primo telefono con fotocamera nel 2001.[4] Nel 2007 deteneva oltre il 40% della quota del mercato globale e ricavi superiori ai 50 miliardi di euro, con una crescita dell'utile operativo intorno al 45%.La quota di mercato del sistema operativo proprietario Symbian era circa il 60% (sistema chiuso e altamente ottimizzato per l'hardware Nokia).[5]

[4] Nokia fu tra i primi produttori a introdurre smartphone e fotocamere sui telefoni mobili.

[5] Symbian OS era il sistema proprietario di Nokia, dominante nel mercato smartphone prima del 2007.

A gennaio 2007 esce il primo iPhone.Quando l'iPhone arriva sul mercato, i principali competitor sono BlackBerry (segmento business) e Nokia (consolidata leader di mercato).Fra il 2007 e il 2011 Nokia compie tre scelte che si riveleranno critiche:

1. decide di mantenersi fedele a Symbian;
2. mostra resistenza al touchscreen, continuando a puntare sulla tastiera fisica mentre il mercato, in poco più di un anno, converge verso il touchscreen; il primo Nokia completamente touchscreen arriva solo a fine 2008;
3. nel 2011 il CEO sceglie Windows Phone come piattaforma principale per gli smartphone Nokia.[6]

La scommessa su Windows Phone si rivela fallimentare: Nokia perde ulteriori quote di mercato e la leadership nel segmento smartphone.[7]

Domande

1) Trade-off affrontati da Nokia (2007–2011) Principali trade-off e relative scelte,rinunce:

1. **Hardware: tastiera fisica vs touchscreen**
   - *Scelta*: mantenere la tastiera fisica come elemento distintivo per troppo tempo.
   - *Rinuncia*: posizionarsi subito sullo standard emergente del touchscreen, rallentando l'adattamento al nuovo paradigma d'uso introdotto da iPhone e Android.
2. **Sistema operativo: Symbian (chiuso) vs Android (aperto)**
   - *Scelta*: continuare a investire su Symbian, sistema proprietario chiuso e ottimizzato per l'hardware Nokia.
   - *Rinuncia*: entrare rapidamente nell'ecosistema Android, beneficiando della crescita della piattaforma aperta e del supporto degli sviluppatori di terze parti.[8]
3. **Piattaforma strategica: Windows Phone vs Android**
   - *Scelta*: partnership con Microsoft e adozione di Windows Phone come piattaforma principale.
   - *Rinuncia*: allinearsi all'ecosistema Android, che nel frattempo diventava lo standard dominante (come dimostrato dalla crescita di player come Samsung).

[6] L'11 febbraio 2011 Nokia annuncia una partnership strategica con Microsoft, adottando Windows Phone come sistema operativo principale sui propri smartphone.

[7] Windows Phone non riesce a colmare il divario con Android e iOS, e la quota di mercato di Nokia continua a ridursi.

[8] Il concetto di trade-off tra sistemi chiusi e aperti è centrale nelle strategie di piattaforma.

2) Costo-opportunità della mancata adozione di Android Il costo-opportunità della decisione di non adottare Android nel 2008–2009 può essere rappresentato:

- dalla perdita di quota di mercato potenziale che Nokia avrebbe potuto ottenere entrando in Android nelle sue fasi iniziali;
- dalla rinuncia al mantenimento della leadership nel settore smartphone, ruolo che è stato invece assunto da produttori come Samsung, passata da una quota modesta nel 2009 a una quota molto elevata nel 2012 grazie proprio ad Android.[9]

In sintesi, scegliendo Android, Nokia avrebbe potuto beneficiare di una traiettoria di crescita simile a quella dei principali concorrenti che hanno abbracciato la piattaforma, preservando parte della sua posizione dominante.

3) Costo-opportunità degli investimenti in Symbian Nel 2007 Nokia aveva ricavi pari a circa 52 miliardi di euro.Ogni euro investito in Symbian è, di fatto, un euro in meno investito nello sviluppo o nell'adozione di altri sistemi operativi (come Android o nuove piattaforme interne).Il costo-opportunità qui è in larga parte *implicito*: Nokia non prende la decisione esplicita di «spendere X per Android», ma di «continuare a investire su Symbian», ignorando il valore delle alternative.

Questa distinzione è importante per almeno due motivi:

1. **Focalizzazione sui costi espliciti:** i manager tendono a concentrarsi su ciò che spendono (costi espliciti), trascurando ciò che non stanno spendendo (costi impliciti), come gli investimenti mancati su Android o su piattaforme alternative.
2. **Vittima del proprio successo:** nel 2007 Nokia è leader di mercato, con profitti elevati e costi sotto controllo. Il costo del «restare su Symbian» non è percepito come un esborso immediato (costo esplicito), ma come una mancata opportunità futura; proprio per questo viene sottovalutato, contribuendo a ritardare la reazione strategica al cambiamento tecnologico.

Se il costo del restare su Symbian fosse stato reso più esplicito (ad esempio tramite scenari di confronto strutturati con Android), la percezione del rischio e le decisioni di investimento sarebbero potute essere diverse.

5.1 Bias cognitivi

L'economia classica modella il decisore come un soggetto perfettamente razionale (*homo oeconomicus*) che:

[9] La crescita di Samsung nel mercato smartphone è strettamente legata all'adozione tempestiva di Android.

1. conosce tutte le alternative disponibili sul mercato;
2. è in grado di valutare correttamente tutti i costi-opportunità;
3. sceglie sempre l'opzione che massimizza la propria utilità;
4. non è influenzato dal modo in cui le informazioni vengono presentate (*framing*).

La realtà è diversa: ciascuno di noi è soggetto a *bias cognitivi*, ossia pattern di deviazione sistematica rispetto al comportamento razionale atteso.Questi bias distorcono la percezione dei trade-off e portano a sottovalutare o ignorare i costi-opportunità.Nota: un bias non è un semplice errore casuale, ma una tendenza stabile e prevedibile.

5.1.1 Razionalità limitata (Herbert Simon)

Herbert A. Simon (Premio Nobel per l'economia, 1978) introduce il concetto di *razionalità limitata* (*bounded rationality*).Il processo decisionale è vincolato da tre fattori fondamentali:[10]

1. **Capacità cognitiva:** la mente umana non può elaborare simultaneamente tutte le informazioni rilevanti.
2. **Informazioni disponibili:** le informazioni a disposizione sono sempre incomplete o imperfette, anche dopo ricerche approfondite.
3. **Tempo:** il tempo a disposizione è limitato e ha un costo; non è possibile analizzare exhaustivamente tutte le opzioni.

In questo contesto, gli individui non *ottimizzano* ma *satisfano* (*satisficing*): cercano la prima soluzione *abbastanza buona* che soddisfa soglie minime accettabili, interrompendo la ricerca di alternative potenzialmente migliori.[11]

5.1.2 Opportunity cost neglect (Frederick et al., 2009)

Frederick et al. (2009) mostrano che le persone ignorano sistematicamente i costi-opportunità, introducendo il concetto di *opportunity cost neglect*.[12]In pratica, gli individui:

- non considerano spontaneamente le alternative a cui rinunciano;
- non le vedono, non le percepiscono e quindi non le registrano mentalmente.

[10]Si veda la discussione sulla razionalità limitata nelle slide.

[11]L'esempio in slide sul team che seleziona un fornitore mostra come si valuti solo un sottoinsieme di opzioni e ci si fermi al primo candidato adeguato.

[12]L'opportunity cost neglect è uno dei risultati più robusti dell'economia comportamentale: le alternative non scelte non vengono considerate spontaneamente.

Esperimento del DVD Sony

- **Condizione controllo:** «Compreresti il DVD Sony a 99$?» (Opzioni: *Sì / No*).
- **Condizione reminder:** «Compreresti il DVD Sony a 99$?» (Opzioni: *Sì / No, tenendo i 99$ per altri acquisti*).

La semplice aggiunta della frase «tenendo i 99$ per altri acquisti» (informazione logicamente ridondante) riduce in modo significativo la percentuale di acquisto: rendere esplicita l'alternativa (*non comprare e usare i soldi diversamente*) attiva la considerazione del costo-opportunità.[13]

5.1.3 Contabilità mentale (Richard Thaler, 1985)

Richard Thaler (1985) introduce il concetto di *contabilità mentale* (*mental accounting*) per descrivere come le persone organizzano e gestiscono le proprie finanze.[14]Invece di considerare il denaro come perfettamente fungibile, gli individui creano *conti mentali* separati (stipendio, bonus, risparmi, ecc.) e si comportano diversamente a seconda del conto.

Una conseguenza importante è che i costi-opportunità vengono spesso sottovalutati rispetto ai costi espliciti:

- i costi espliciti (esborso di cassa visibile) sono immediatamente percepiti;
- i costi impliciti (alternative a cui si rinuncia) rimangono invisibili nella contabilità mentale.

Questo è collegato al caso Nokia: l'investimento su Symbian era un costo esplicito, mentre il mancato investimento su Android era un costo-opportunità implicito, facilmente trascurato.

5.1.4 Avversione alle perdite e teoria del prospetto

Kahneman e Tversky (1979) sviluppano la *Prospect Theory*, che rivoluziona la comprensione delle decisioni in condizioni di rischio.[15]Uno dei risultati chiave è l'*avversione alle perdite* (*loss aversion*):

- le perdite hanno un impatto emotivo circa due volte superiore ai guadagni equivalenti;

[13]Plantinga et al. (2017) replicano l'effetto su larga scala, mostrando che è presente sia in soggetti ad alto sia a basso reddito.

[14]La contabilità mentale porta a trattare somme di denaro identiche in modo diverso a seconda della loro «etichetta» mentale.

[15]La Prospect Theory mostra che la funzione di valore è concava nei guadagni e convessa nelle perdite, con un peso maggiore attribuito alle perdite.

- rinunciare a un attributo percepito come perdita pesa molto di più che acquisire un attributo percepito come guadagno.

Questo influenza direttamente i trade-off: nella valutazione di un investimento (ad esempio l'adozione di un nuovo sistema ERP) la «perdita» del vecchio sistema noto viene sovrastimata rispetto ai benefici del nuovo sistema più efficiente, portando spesso a ritardi nell'adozione di tecnologie superiori.

5.1.5 Framing effect

Il *framing effect* descrive come la stessa informazione, presentata in modo diverso, possa portare a decisioni differenti.[16]L'informazione oggettiva non cambia, ma cambia la *cornice* linguistica:

- **Frame positivo (guadagno):** «Un programma salverà 200 persone su 600.»
- **Frame negativo (perdita):** «Un programma causerà la morte di 400 persone su 600.»

I due enunciati sono logicamente equivalenti, ma nel frame di guadagno la maggioranza sceglie l'opzione sicura, mentre nel frame di perdita la maggioranza preferisce l'opzione rischiosa.

Esempio gestionale Due presentazioni dello stesso progetto di automazione:

- «L'investimento permetterà di risparmiare 300.000 euro/anno in costi di manodopera.» (frame guadagno)
- «Se non investiamo, perderemo 300.000 euro/anno in inefficienze produttive.» (frame perdita)

La formulazione in termini di *perdita evitata* genera una maggiore propensione all'investimento, a causa dell'avversione alle perdite. Chi presenta un progetto deve esserne consapevole.

5.1.6 Troppe alternative e paralisi decisionale

Un ulteriore effetto rilevante è la *paralisi decisionale* dovuta all'eccesso di alternative (*choice overload*).[17]Quando il numero di opzioni è troppo elevato:

- aumenta il carico cognitivo necessario per confrontare i trade-off tra alternative;

[16]Tversky e Kahneman (1981) lo illustrano con il celebre esperimento dell'Äsian Disease Problem.

[17]Nelle slide viene suggerito di strutturare le opzioni gerarchicamente e di valutare 3–5 alternative per fase per mitigare il problema.

- cresce il timore di rimpiangere la scelta (*regret*), con conseguente procrastinazione o non-decisione;
- il decisore tende a rifugiarsi nello *status quo* o in euristiche semplici (prima opzione accettabile, scelta default, ecc.).

In contesti aziendali (progettazione, portafoglio progetti, selezione fornitori) questo implica la necessità di:

- ridurre e strutturare l'insieme delle alternative;
- lavorare per fasi, scremando progressivamente le opzioni;
- rendere espliciti i trade-off chiave invece di presentare liste lunghe e indifferenziate di scenari.

6 Le forme giuridiche delle imprese

6.1 Introduzione: la scelta strategica della forma giuridica

Partendo da un'idea brillante e 1.000 euro in tasca, quale è la «strada legale» migliore per lanciare una startup tecnologica in Italia?La scelta della forma giuridica non è una questione meramente burocratica, ma una decisione strategica cruciale che:

- determina chi paga i debiti aziendali;
- definisce la governance e i meccanismi decisionali;
- influenza la capacità di attrarre investimenti;
- accelera o blocca la crescita dell'impresa.

6.1.1 Il caso CodiceSemplice: da freelance a imprenditore

Marco avvia la sua attività di sviluppo software come impresa individuale (Anno 1): costi minimi, test del mercato, piena autonomia decisionale, ma tutto il patrimonio personale è a rischio.Al terzo anno, il successo cresce ma emergono problemi: non può assumere dipendenti qualificati, non può attrarre investitori (impossibile emettere quote), la casa è a rischio per i debiti aziendali.Al quarto anno, Marco trasforma l'impresa in SRL: separa il patrimonio personale da quello aziendale, assume dipendenti e fa entrare un socio investitore.

6.2 Concetti fondamentali

Impresa Attività economica organizzata e professionale volta a produrre o scambiare beni e servizi.

Ditta Nome commerciale dell'imprenditore individuale.Deve contenere almeno il cognome del titolare.

Società Contratto tra due o più persone che conferiscono beni o servizi per esercitare insieme un'attività economica, allo scopo di dividerne gli utili.

Distinzione chiave L'impresa individuale non ha personalità giuridica separata dal titolare: l'imprenditore e l'impresa coincidono.Le società di capitali, invece, godono di personalità giuridica autonoma: la società è un soggetto distinto dai soci.

6.3 L'impresa individuale

6.3.1 Caratteristiche

- **Unico titolare:** piena autonomia decisionale.
- **Nessun capitale minimo richiesto:** accessibile a tutti.
- **Costituzione rapida:** basta la Comunicazione Unica al Registro delle Imprese.
- **Ideale per:** freelance, test di mercato, attività di piccole dimensioni.

6.3.2 Il grande rischio: responsabilità illimitata

L'imprenditore risponde dei debiti aziendali con *tutto* il proprio patrimonio personale: casa, automobile, risparmi, conto corrente.Ogni investimento mette a repentaglio il patrimonio privato.

6.3.3 I sei limiti alla crescita

1. **Responsabilità illimitata:** il titolare risponde con tutti i beni personali; ogni investimento mette a rischio il patrimonio privato.
2. **Accesso limitato al capitale:** impossibile emettere quote o azioni; niente venture capital, investitori o quotazione in borsa; crescita legata solo all'autofinanziamento.
3. **Nessuna personalità giuridica:** l'impresa coincide con il titolare; malattia o morte bloccano l'attività; la continuità aziendale è strutturalmente fragile.
4. **Difficoltà a coinvolgere talenti:** impossibile offrire partecipazioni a dipendenti o manager; difficile attrarre figure chiave indispensabili per scalare il business.
5. **Credibilità limitata:** grandi clienti e partner internazionali preferiscono interlocutori con struttura societaria; l'impresa individuale è percepita come realtà minima.

6. **Carico fiscale penalizzante:** i redditi confluiscono nell'IRPEF personale (aliquota fino al 43%); le SRL scontano l'IRES al 24%, con pianificazione fiscale più efficiente.

Soluzione naturale: trasformare l'impresa in SRL per limitare la responsabilità, attrarre investitori e garantire continuità.

6.4 Società di persone

Le società di persone si fondano sull'elemento personale (fiducia reciproca tra soci) e sono caratterizzate da *autonomia patrimoniale imperfetta*: il patrimonio dei soci non è completamente separato da quello della società.

6.4.1 Caratteristiche comuni

- **Responsabilità illimitata e solidale:** i soci rispondono con tutto il proprio patrimonio per le obbligazioni sociali; i creditori possono rivalersi sui beni personali dei soci (dopo aver tentato di soddisfarsi sul patrimonio sociale).
- **Non hanno personalità giuridica autonoma.**
- **Esiste il socio d'opera:** possibilità di conferire lavoro, competenze e know-how (oltre a denaro e beni).
- **Non esistono organi sociali formali:** i soci sono anche amministratori.

6.4.2 Società in Nome Collettivo (SNC)

- Tutti i soci hanno responsabilità illimitata e solidale (articolo 2291 Codice Civile).
- Tutti i soci hanno, in linea di principio, potere di amministrazione.
- Nessun capitale minimo richiesto.
- Ideale per: piccole attività tra soci con forte legame fiduciario.

Responsabilità solidale Anche un socio con una minima quota può essere obbligato a pagare l'intero debito contratto dalla società o da un altro socio.Il comportamento scorretto di un socio (illeciti fiscali, abusi contrattuali, errori gestionali) ricade su tutti.

6.4.3 Società in Accomandita Semplice (SAS)

La SAS prevede due categorie di soci con ruoli e responsabilità distinte:

Ideale per situazioni in cui alcuni soci vogliono investire senza gestire e senza rischiare tutto il patrimonio personale.

Accomandatari	Accomandanti
Gestiscono l'azienda	Solo finanziatori
Responsabilità illimitata e solidale	Responsabilità limitata al capitale conferito
Amministrano la società	Esclusi dall'amministrazione

6.5 Società di capitali

Le società di capitali si fondano sull'elemento patrimoniale (capitale sociale) e godono di *autonomia patrimoniale perfetta*: il patrimonio della società è completamente separato da quello dei soci.La società risponde delle obbligazioni sociali solo con il proprio patrimonio.

6.5.1 Caratteristiche comuni

- **Responsabilità limitata:** i soci rischiano solo il capitale investito; i beni personali (casa, auto, risparmi) restano al sicuro dai creditori aziendali.
- **Hanno personalità giuridica autonoma:** la società è un soggetto di diritto distinto dai soci.
- **Non esiste il socio d'opera:** i conferimenti devono essere in denaro o beni valutabili economicamente (non è possibile conferire solo lavoro).
- **Organizzazione corporativa con organi sociali:**
  - Assemblea dei soci (organo deliberativo)
  - Amministratori (singolo o Consiglio di Amministrazione; può esserci un amministratore delegato)
  - Collegio Sindacale (organo di controllo, obbligatorio in alcuni casi)

6.5.2 Società a Responsabilità Limitata (SRL)

- **Capitale minimo:** 10.000 euro (Eccezione: 1 euro per SRLS semplificata).Se il capitale è inferiore a 10.000 euro, i conferimenti devono essere versati interamente in denaro al momento della sottoscrizione.Se il capitale è pari o superiore a 10.000 euro, è sufficiente versare il 25% in denaro e il 100% dei beni conferiti.
- **Partecipazioni:** quote (non azioni, non hanno un mercato e non circolano in borsa).
- **Governance:** Semplificata, flessibile, adattabile alle esigenze dei soci.
- **Collegio Sindacale:** obbligatorio solo se la SRL supera per due esercizi consecutivi due delle seguenti soglie:
  - almeno 4.400.000 euro di attivo di stato patrimoniale;

  - almeno 8.800.000 euro di ricavi da vendite e prestazioni;
  - almeno 50 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

  Oppure se la SRL è obbligata alla redazione del bilancio consolidato o controlla società soggette a revisione legale.

- **Ideale per:** PMI, startup, imprese familiari che vogliono limitare il rischio e mantenere flessibilità gestionale.

6.5.3 Società per Azioni (SPA)

- **Capitale minimo:** 50.000 euro (ridotto da 120.000 euro con il D.L. 91/2014).Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato in denaro almeno il 25% dei conferimenti.
- **Partecipazioni:** azioni (liberamente trasferibili, salvo clausole statutarie).
- **Governance:** strutturata e formale; presenza obbligatoria di organi sociali (assemblea, consiglio di amministrazione, collegio sindacale).
- **Ideale per:** grandi imprese, società quotate in borsa (IPO), imprese che necessitano di raccogliere ingenti capitali dal mercato pubblico.

6.5.4 Società in Accomandita per Azioni (SAPA)

Modello ibrido: struttura da SPA, anima da società di persone.

- **Soci accomandatari:** sono amministratori di diritto; responsabilità illimitata e solidale. Sono soci del tutto identici a quelli della società di persone. Loro responsabilità va ben oltre alla quota conferita (l'azione), si estende all'intero loro patrimonio.
- **Soci accomandanti:** esclusi dall'amministrazione; responsabilità limitata al capitale. Possiedono azioni!

Utilizzo in Italia: modello raro, utilizzato principalmente dalle grandi dinastie imprenditoriali per mantenere il controllo familiare stabile e indissolubile (es. Giovanni Agnelli B.V. per la famiglia Agnelli).

6.6 Startup innovative

La startup innovativa non è una forma giuridica, ma uno *status* (D.L. 179/2012) applicabile a società di capitali (SRL o SPA) che rispettino determinati requisiti.

6.6.1 Requisiti principali

I requisiti sono 3 più c'è un criterio.

- Costituita da meno di 5 anni.
- Sede legale in Italia (o in altro Paese UE purché con sede produttiva o filiale in Italia).
- Fatturato annuo inferiore a 5 milioni di euro.
- Non distribuisce utili.
- Oggetto sociale: sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.
- Deve soddisfare almeno uno dei seguenti criteri:
  - spese in R&S (investimento in Ricerca e Sviluppo) pari ad almeno il 15% del maggiore tra costo e valore della produzione;
  - almeno 1/3 del personale con dottorato di ricerca o 2/3 con laurea magistrale;
  - titolarità di brevetti, software registrati o licenze su proprietà industriale.

6.6.2 Vantaggi concreti

- **Zero burocrazia:** esenzione da diritti camerali e imposte di bollo.
- **Accesso al credito:** accesso gratuito e semplificato al Fondo di Garanzia per le PMI.
- **Incentivi fiscali:** detrazioni fiscali del 30–50% per chi investe nel capitale sociale (regime «de minimis» con detrazione fino al 65%).
- **Work for equity:** possibilità di remunerare collaboratori, consulenti e dipendenti con quote societarie, con regime fiscale agevolato.
- **Deroghe alla disciplina societaria ordinaria:** maggiore flessibilità nelle clausole statutarie.
- **Raccolta di capitali tramite equity crowdfunding.**
- **Servizi di internazionalizzazione** (ICE – Agenzia per la promozione all'estero).

6.6.3 Esempi di startup innovative italiane di successo

- **Exein** (Cybersecurity IoT): fondata nel 2018, protegge dispositivi connessi; ha raccolto 100 milioni di euro per l'espansione globale.
- **Nanophoria** (Biotech): sviluppa trattamenti non invasivi per il cuore; ha raccolto 83,5 milioni di euro in un round di Serie A.
- **WSense** (Deep Tech): spin-off de La Sapienza, ha sviluppato il «wifi sottomarino» per il monitoraggio ambientale.

6.7 Operazioni di Natura Straordinaria

La lezione: Le competenze ingegneristiche sono il cuore, ma la forma giuridica corretta è il motore che ha permesso a queste aziende di attrarre capitali e crescere.

6.7.1 Matrice delle Cessazioni

Le operazioni straordinarie (non quotidiane) possono essere collocate in una matrice 2x2.

- **Righe (Chi decide):** L'operazione può essere su base **volontaria** o per **cessazione coatta** (imposta dalla legge, forzata).
- **Colonne (Risultato finale):**
  1. **Cessazione assoluta:** Il sistema complesso e aperto, a seguito dell'operazione, non esiste più.
  2. **Cessazione relativa:** Il sistema continua ad esistere sotto condizioni differenti. C'è vita dopo una cessazione relativa.

Casistiche della matrice:

- **Cessazione Volontaria, Cessazione Assoluta: LIQUIDAZIONE.** L'effetto finale è che non esiste più alcuna impresa. Tutti gli elementi sono stati venduti singolarmente. Con il ricavato si pagano i debiti e si restituisce il capitale ai soci.
- **Cessazione Coatta, Cessazione Assoluta: LIQUIDAZIONE (Procedure concorsuali).** Imposta dalla legge, comunemente si chiama **Fallimento**. L'azienda non è più in grado di pagare i debiti; provoca la vendita dei singoli beni.
- **Cessazione Volontaria, Cessazione Relativa:** Qui rientrano le operazioni di Fusione, Cessione, Scissione e Trasformazione.
- **Cessazione Coatta, Cessazione Relativa: NON PUÒ ESISTERE!**

6.7.2 Trasformazione, Cessione e Fusione

- **Trasformazione:** Cambio di forma giuridica. La società cambia "vestito" perché la vecchia forma è diventata inadeguata alla crescita (Caso CyberPink). Cambia la forma, ma non i proprietari.

- **Cessione:** Con la vendita, la società passa da un Proprietario ad un altro ma continua ad esistere. Il valore di Cessione e quello di Liquidazione sono diversi: un sistema complesso vale più della somma delle parti perché ha una finalità comune. Questa differenza di valore è l'**Avviamento**. Dipende dalla posizione, dall'esperienza dei dipendenti e dalla storia. Chi compra, compra una cosa già avviata.

- **Fusione:** Si divide in due forme:

  - **Fusione Propria:** Tre società (Alpha, Beta e Delta) decidono di dar vita a una nuova società (Gamma) mettendo insieme i loro patrimoni.
  - **Fusione per Incorporazione:** Non nasce una nuova società; Beta e Delta si fondono in Alpha, che esisteva già e continua ad esistere.

6.7.3 Scorporazione e Scissione (Spin-off, Split-off, Split-up)

- **Scorporazione (Spin-off):** Nel 2015 eBay ha fatto uno Spin-Off con PayPal. Immaginiamo una società Z che ha un patrimonio (immobili, impianti, crediti...). Se una linea di business diventa autonoma, creo una nuova società estraendo quel patrimonio. Z continua ad esistere senza quella parte, ma ne possiede le azioni (Z diventa una "cassaforte").

- **Scissione:** Qui la società Z diventa davvero più "magra". A differenza dello scorporo, Z non tiene le azioni della nuova società. Le azioni delle società che escono (Alpha e Beta) vanno direttamente ai **soci di Z**. Sono i soci che scelgono se restare in Z o scambiare le azioni.

  - **Scissione parziale (Split-Off):** Non c'è legame tra Z e Alpha.
  - **Scissione totale (Split-Up):** Avviene se la società Z si estingue del tutto.

Cos'è una Start-up?

Una Start-Up è un'impresa **temporanea**, perché è alla ricerca di un *business model* scalabile e replicabile (un'idea di business che possa avere un mercato non circoscritto ad una frazione).

6.8 Venture Capital e round di finanziamento

Il *Venture Capital* (VC) è capitale di rischio per startup ad alto potenziale.Un fondo VC investe denaro in un'impresa in cambio di una quota societaria.Se l'impresa cresce e viene venduta o quotata in borsa (exit), il fondo realizza un profitto elevato; se fallisce, perde l'investimento.

6.8.1 Il meccanismo

1. Startup con idea promettente ma senza fondi sufficienti per crescere.
2. Il fondo VC investe capitale (da centinaia di migliaia a milioni di euro).
3. In cambio: quote societarie, tipicamente tra il 10% e il 30%.
4. L'impresa scala e cresce grazie a capitali, rete e competenze del VC.
5. Exit: vendita (acquisizione) o IPO (quotazione in borsa); il VC monetizza il suo investimento.

6.8.2 Il VC nel Consiglio di Amministrazione

- **Monitoraggio interno:** controlla direttamente l'andamento e le scelte dell'azienda.
- **Potere di veto:** può bloccare decisioni strategiche contrarie ai suoi interessi.
- **Rete e competenze:** i migliori VC portano contatti, clienti e know-how nel board.
- **Cessione del controllo:** il fondatore perde parte del potere decisionale sull'impresa.

Il VC è accessibile solo con struttura societaria (SRL o SPA), impossibile con l'impresa individuale.

6.8.3 Round di finanziamento

Round	Fase	Chi investe	Importo tipico
Pre-seed	Idea / prototipo	Fondatori, famiglia, amici	10k – 200k €
Seed	MVP, prime validazioni	Business angel, micro-VC	200k – 2M €
Serie A	Prodotto funzionante, primi clienti	Fondi VC early-stage	2M – 15M €
Serie B	Crescita accelerata, scaling	Fondi VC mid-stage	15M – 50M €
Serie C+	Espansione internazionale	VC late-stage, private equity	50M+ €
IPO	Quotazione in borsa	Mercato pubblico	—

MVP – Minimum Viable Product È la versione più semplice possibile di un prodotto che permette di testare l'idea sul mercato reale con il minimo sforzo e costo.Concetto chiave: non si costruisce il prodotto perfetto subito, ma lo stretto necessario per rispondere a una domanda fondamentale: «Qualcuno è disposto a pagare per questo?»

«Se non ti vergogni della prima versione del tuo prodotto, l'hai lanciata troppo tardi.» (Reid Hoffman, fondatore di LinkedIn)

6.9 Oltre il profitto: imprese ibride e sostenibili

Come vengono distribuiti gli utili? Si va da un mondo for-profit (piena libertà di divisione degli utili), fino ad arrivare ad una not-for-profit in cui non c'è alcuna libertà di divisione degli utili.

Qual'è il fine? Il fine di un'impresa non è il profitto, è uno strumento necessario per far sì che continui ad esistere.

Come viene distribuito il successo? Da ROI (Indicatore) all'impatto sociale.

6.9.1 Impresa Forprofit

Abbiamo visto le forme giuridiche, SNC, SPA, SAPA. IL successo si misura attraverso dei rating e questi indici vengono calcolati dai dati di bilancio. Responsabilità Sociale: volontaria, dipende dall'impresa, non è imposta per legge (Ferrero SPA, Eni SPA, Luxoticca SPA).

6.9.2 Società Benefit

- **Qualifica giuridica** introdotta dalla Legge 208/2015 (Stabilità 2016).
- Obiettivo: profitto + beneficio comune (impatto positivo su persone, comunità, territorio, ambiente).
- Obbligo di redigere annualmente una *relazione d'impatto* che descrive le azioni intraprese per il perseguimento del beneficio comune.
- Lo scopo di beneficio comune è integrato nello statuto aziendale.
- Lo scopo di lucro è previsto insieme allo scopo di beneficio comune: gli utili possono essere distribuiti.

6.9.3 B-Corp (B-Corporation)

Benefit Corporation, non è una forma giuridica italiana. E' una certificazione (Così come ISO 9000).

- **Certificazione** volontaria rilasciata da B Lab (ente internazionale).

- Standard globali di performance sociale e ambientale.
- Valutazione rigorosa tramite BIA (B Impact Assessment): punteggio minimo richiesto > 80 punti su 200. Le aree valutate sono la governance, l'ambiente in cui si lavora, la comunità locale in cui la società si trova, il tema ambientale, i clienti...
- Focus su trasparenza e responsabilità.
- In Italia, le B-Corp certificate sono tenute a modificare il proprio statuto e trasformarsi in Società Benefit per ottenere il rinnovo della certificazione.

A livello legale non cambia un cazzo, si ha soltanto un certificato. La certificazione vale 3 anni.

Differenza chiave La Società Benefit è una forma legale italiana (status giuridico).La B-Corp è una certificazione internazionale (riconoscimento di performance).Si può essere entrambe: molte aziende italiane sono sia Società Benefit sia B-Corp certificate.

6.9.4 Social Business

6.9.5 Not For Profit

Chiamato anche Terzo settore (dopo Stato, Mercato).

6.9.6 Impresa Sociale

- Non deve distribuire utili: gli utili devono essere destinati agli scopi statutari o all'incremento del patrimonio.
- Scopo principale: utilità sociale, non profitto.
- Differenza con Società Benefit: quest'ultima può distribuire utili e persegue *contemporaneamente* profitto e beneficio comune.

6.9.7 Esempi italiani di successo

- **Davines Group** (Benefit & B-Corp): eccellenza nella cosmetica sostenibile; usa ingredienti naturali e investe in progetti di rigenerazione ambientale.
- **Chiesi Farmaceutici** (Benefit & B-Corp): gruppo internazionale che integra obiettivi di salute dei pazienti con riduzione dell'impatto ambientale.
- **Albergo Etico** (Impresa Sociale): modello di hotel gestito da persone con disabilità; nato ad Asti, oggi è un franchising sociale replicato in Italia.

Messaggio chiave: la sostenibilità non è solo etica, è un vantaggio competitivo che attrae talenti, clienti e investitori.

6.10 Confronto tra le principali forme giuridiche

Forma	Responsabilità	Capitale	Governance	Ideale per
Impresa Indiv.	Illimitata	Nessuno	Titolare unico	Test / Freelance
SNC	Illimitata (Tutti)	Nessuno	Tutti i soci	Piccole attività
SAS	Mista	Nessuno	Accomandatari	Soci finanziatori
SRL	Limitata	10.000 €	Flessibile	PMI / Startup
SPA	Limitata	50.000 €	Strutturata	Grandi Imprese
SRL Innovativa	Limitata	1 € (Semplif.)	Flessibile	Startup Tech

6.11 Il ciclo di vita di una startup e le scelte legali

La forma giuridica non è definitiva: evolve con la crescita dell'impresa.Bisogna sapere quando fare il «salto» alla forma successiva per non frenare la crescita.

1. **Fase 1 – Idea & Test:** Impresa Individuale / SRLS (costi minimi, validazione mercato, nessun dipendente).
2. **Fase 2 – Validazione:** SRL / SRL Innovativa (primi dipendenti, investimenti Seed, protezione della proprietà intellettuale).
3. **Fase 3 – Crescita:** SRL Strutturata / SPA (round A/B con VC, espansione, governance complessa).
4. **Fase 4 – Maturità:** SPA (quotazione in borsa – IPO, mercati globali, azionariato diffuso).

6.12 Sintesi: cosa portare a casa

1. **Scelta strategica:** la forma giuridica non è burocrazia, ma una leva per la crescita e la gestione del rischio.
2. **Protezione patrimoniale:** la responsabilità limitata è lo scudo fondamentale per chi fa impresa seriamente.
3. **Vantaggi dell'innovazione:** le startup innovative godono di agevolazioni fiscali e burocratiche concrete.
4. **Evoluzione continua:** l'assetto societario deve cambiare man mano che l'azienda cresce e matura.
5. **Sostenibilità competitiva:** integrare l'impatto sociale (Benefit/B-Corp) è oggi un fattore di successo sul mercato.

6.13 Le imprese sono Responsabili?

6.14 Caso Satispay S.p.A.

Satispay è una delle realtà *fintech* (Finance + Technology) più rilevanti in Italia. Nata come startup, la sua evoluzione in S.p.A. è un passaggio strategico obbligato per sostenere un'ambizione di scala europea.

- **Perché la S.p.A.?** La crescita esponenziale richiede capitali ingenti che solo i grandi fondi di **Venture Capital** o l'eventuale quotazione in borsa (**IPO**) possono fornire. La forma di S.p.A. offre una maggiore credibilità istituzionale e una struttura di governance che tutela gli investitori internazionali.
- **Il trade-off del controllo:** Per raccogliere centinaia di milioni di euro, i fondatori devono emettere nuove azioni. Questo diluisce la loro quota di proprietà. Il rischio è che i manager e i fondatori perdano il potere decisionale a favore dei grandi fondi d'investimento.

6.15 Caso Exein S.r.l.

Exein opera nel settore della *cybersecurity* per dispositivi IoT (Internet of Things). È un esempio perfetto di come la forma giuridica debba adattarsi alla natura del business.

- **S.r.l. Innovativa:** Hanno scelto questa forma per i vantaggi fiscali legati alla Ricerca e Sviluppo e per la flessibilità nella gestione del team.
- **Perché non S.p.A. subito?** A differenza di Satispay, Exein è in una fase in cui l'agilità è più importante della massa critica di capitali. Una S.p.A. ha costi di gestione e obblighi burocratici (come il Collegio Sindacale sempre obbligatorio) che per una startup *deep-tech* all'inizio sarebbero solo un freno.

6.16 Caso Davines Group

Davines rappresenta il ponte tra il mondo *for-profit* e quello orientato all'impatto sociale.

Focus: Società Benefit vs B-Corp

- **Società Benefit (Status Legale):** È una forma giuridica riconosciuta dallo Stato italiano. L'azienda inserisce nel proprio statuto l'obiettivo di generare un impatto positivo sulla società e sull'ambiente, oltre al profitto.
- **B-Corp (Certificazione):** È un "bollino" di qualità rilasciato dall'ente non-profit *B Lab*. Non è una legge, ma un rigido standard internazionale.

Nota: Davines è entrambe. La sostenibilità qui non è marketing, ma un asset che attrae i talenti migliori (che oggi cercano uno scopo, non solo uno stipendio).

6.17 Il Finanziamento della Crescita: Equity vs Debito

Per crescere, l'impresa ha bisogno di "benzina" (capitale). Può ottenerla in due modi:

1. **Equity (Capitale di Rischio):** Si vendono quote della proprietà.
   - *Pro:* Non c'è obbligo di restituzione; i soci rischiano con l'imprenditore.
   - *Contro:* Si perde il controllo e si dividono gli utili futuri.
2. **Debito (Capitale di Credito):** Si chiedono prestiti (banche o obbligazioni).
   - *Pro:* L'imprenditore resta padrone al 100%. Se l'azienda va bene, il rendimento per il socio aumenta (effetto *leva finanziaria*).
   - *Contro:* Bisogna restituire tutto con gli interessi, anche se l'azienda è in perdita. Troppo debito porta al rischio di **default**.

6.18 Gli Strumenti Finanziari: Azioni e Obbligazioni

6.18.1 Le Azioni

Rappresentano una quota del capitale sociale. Essere azionista significa essere **comproprietario**.

- **Valore Nominale:** Quota di capitale rappresentata (es. 1€).
- **Valore di Mercato:** Prezzo a cui l'azione viene scambiata (dipende dalle aspettative e dai risultati).
- **Diritti:** Voto (amministrativo) e Dividendo (patrimoniale).

Tipo di Azione	Diritto di Voto	Privilegio Patrimoniale
Ordinarie	Pieno (tutte le assemblee)	Nessuno (dividendo standard)
Privilegiate	Solo assemblee straordinarie	Priorità nella distribuzione utili
Di Risparmio	Assente (sono per piccoli risparmiatori)	Dividendo minimo garantito e maggiorato

Tabella 1: Confronto tipologie di azioni

6.18.2 Le Obbligazioni (Bond)

L'investitore non è un socio, ma un **creditore**.

- **Meccanismo:** L'azienda riceve 100 oggi, paga una cedola (interesse) ogni anno e restituisce 100 alla scadenza.
- **Rischio:** Legato alla solidità dell'azienda (Rating). In caso di fallimento, l'obbligazionista viene pagato *prima* dell'azionista.
- **Obbligazioni Convertibili:** Una "opzione" che permette di trasformare il debito in azioni, diventando soci se l'azienda ha successo.

6.19 Il Caso Parmalat (2003): Il più grande crac finanziario europeo

Il caso Parmalat è l'esempio perfetto di cosa succede quando la gestione del debito e la governance falliscono completamente.

6.19.1 La dinamica del fallimento

Parmalat sembrava un impero solido, ma nascondeva un buco di **14 miliardi di euro**. La strategia fraudolenta si basava su:

- **Finanziamento tramite Debito Eccessivo:** Per coprire le perdite di società del gruppo (come il Parma Calcio o agenzie di viaggi), l'azienda continuava a emettere **obbligazioni** sui mercati internazionali.
- **False Comunicazioni Sociali:** Venivano creati falsi conti correnti in paradisi fiscali (es. la società *Bonlat* alle isole Cayman) per dimostrare di avere liquidità che in realtà non esisteva. Celebre il falso documento di Bank of America creato con uno scanner e un po' di colla.

- **Il conflitto di interessi:** Le banche continuavano a vendere obbligazioni Parmalat ai piccoli risparmiatori pur sapendo che l'azienda era sull'orlo del baratro, per rientrare dei propri crediti.

6.19.2 Cosa ci insegna?

1. **Differenza tra Profitto e Cassa:** Parmalat mostrava utili sulla carta, ma non aveva cassa per pagare i debiti.

2. **Importanza dei controlli:** Il Collegio Sindacale e le società di revisione fallirono nel loro compito di controllo.

3. **Il rischio del debito:** Quando un'impresa usa il debito per coprire perdite operative anziché per investire in crescita, il sistema collassa inevitabilmente (*schema Ponzi* involontario).